重庆万州芜湖伟达大件起重运输有限公司
“11·28”一般物体打击事故调查报告

重庆万州芜湖伟达大件起重运输有限公司

“11·28”一般物体打击事故调查组

2025 年 3 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关单位及合同概况.....2
1. 托运单位概况.....2
2. 承运单位概况.....2
3. 车辆所属单位概况.....3
4. 吊装单位概况.....3
5. 作业场地所属单位概况.....4
（二）事故相关合同情况.....5
1. 运输合同情况.....5
2. 吊装合同情况.....6
3. 泊位及吊装作业场地情况.....6
4. 运输驾驶员合同情况.....7
（三）事故发生经过.....7
1. 作业前的组织情况.....7
2. 作业过程分工情况.....8
3. 事故发生经过.....8
（四）事故现场情况.....9
1. 事故部位及现场管理情况.....9
2. 事故现场勘验情况.....9
（五）人员伤亡情况.....9
（六）车辆及驾驶人情况.....9
1. 车辆情况.....9
2. 驾驶人情况.....10
（七）相关单位安全管理情况.....10
1. 伟达公司.....10
2. 众加公司.....11
3. 芜湖潜水装备厂.....12

4. 万州港务公司.....12
二、事故应急处置及评估情况.....13
（一）事故信息接报及响应情况.....13
（二）事故现场应急处置情况.....13
（三）医疗救治和善后情况.....13
1. 医疗救治情况.....13
2. 善后处置情况.....14
（四）事故应急处置评估.....14
三、事故原因分析.....14
（一）事故相关检验检测和鉴定情况.....14
（二）直接原因.....15
（三）间接原因.....15
四、有关责任单位及人员存在的主要问题.....16
五、有关单位的安全管理（监管）情况.....17
（一）芜湖市交通运输局.....17
（二）重庆市万州区交通运输委员会.....18
六、有关责任人员和责任单位的处理建议.....19
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....19
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....19
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....20
七、事故整改和防范措施.....21
（一）伟达公司.....22
（二）芜湖潜水装备厂.....22
（三）万州港务公司.....22
（四）重庆市万州区交通运输委员会.....23
（五）芜湖市交通运输局.....23

重庆万州芜湖伟达大件起重运输有限公司
“11·28”一般物体打击事故调查报告

2024年11月28日16时许，芜湖伟达大件起重运输有限公司临时聘用驾驶员李某甲在加固货物时，被车厢上滚落的货物砸伤，后经重庆大学附属三峡医院抢救无效死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《万州区人民政府关于委托开展一般生产安全事故调查的批复》的规定，重庆市万州区人民政府委托重庆市万州区应急管理局牵头成立由重庆市万州区人民政府办公室、重庆市万州区公安局、重庆市万州区交通运输委员会、重庆市万州区总工会、芜湖市鸠江区应急管理局、六安市裕安区应急管理局等单位组成的重庆万州芜湖伟达大件起重运输有限公司“11·28”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组）负责事故调查工作,同时邀请重庆市万州区人民检察院参与事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，重庆万州芜湖伟达大件起重运输有限公司“11·28”一般物体打击事故是一起因企业未切实落实安全

生产主体责任、作业人员违规作业导致的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及合同概况

1. 托运单位概况

上海打捞局芜湖潜水装备厂有限公司（以下简称：芜湖潜水装备厂）。成立日期：1982 年 4 月 10 日；营业期限：1982 年 4 月 10 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91340207149394001G；住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区永昌路 58 号；注册资本：3000 万人民币；法定代表人：曾勇；经营范围：一般项目：潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；船用配套设备制造；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 承运单位概况

芜湖伟达大件起重运输设备有限公司(以下简称:伟达公司)。成立日期：2008 年 9 月 22 日；营业期限：2008 年 9 月 22 日至

无固定期限；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91340200680803164R；住所：安徽省芜湖市弋江区火龙街道四联社区杭上小区5排65号；注册资本：100万人民币；法定代表人：余小红；经营范围：道路普通货物运输；大型物件运输（三类）；货物专用运输（集装箱）；大型物件装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。道路运输经营许可证：皖交运管许可芜字340201201563号；经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输。

3. 车辆所属单位概况

六安市众加物流有限公司（以下简称：众加公司）。成立日期：2018年4月26日；营业期限：2018年4月26日至无固定期限；公司类型：有限责任公司（自然人独资或控股）；统一社会信用代码：91341503MA2RN79U2U；住所：六安市裕安区顺河镇镇政府办公楼内；注册资本：5万人民币；法定代表人：韩某某；经营范围：普通货物运输、大型物件运输（一类）、货物专用运输（集装箱）（罐式）、汽车运输代理服务；物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。道路运输经营许可证：皖交运管许可六字341503209432号；经营范围：普通货运，大型物件运输，货物专用运输（集装箱）。

4. 吊装单位概况

（1）重庆市万州区高超吊装有限责任公司（以下简称：高超

公司）。成立日期：2008 年 3 月 26 日；营业期限：2008 年 3 月 26 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91500101673359851 3；住所：重庆市万州区沙龙路三段 2127 号 301；注册资本：200 万人民币；法定代表人：廖崇峰；经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；装卸搬运；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）重庆巨方吊装服务有限公司（以下简称：巨方公司）。成立日期：2019 年 9 月 2 日；营业期限：2019 年 9 月 2 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；统一社会信用代码：91500101MA60HKF783；住所：重庆市万州区北滨大道二段 998 号 4 幢商铺 9；注册资本：500 万人民币；法定代表人：向小霞；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：装卸搬运；建筑工程用机械销售；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；机械电气设备销售；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5. 作业场地所属单位概况

重庆港九万州港务有限公司（以下简称：万州港务公司）。成立日期：2010年12月15日；营业期限：2010年12月15日至无固定期限；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：915001015656078388；住所：重庆市万州区金陵路77号；注册资本：24086.367867万人民币；法定代表人：谭必学；经营范围：一般项目：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物（煤炭、矿石、纯碱等散货及件杂）装卸、仓储服务。（按港口经营许可证核定事项和期限从事经营）在港区内提供货物（集装箱）装卸、仓储服务。集装箱作业货种不含危险货物，如需作业危险货物还必须取得《港口危险货物作业附证》。（按港口经营许可证核定事项和期限从事经营）为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物（散货、件杂）装卸、仓储服务。（按港口经营许可证核定事项和期限从事经营）危险化学品经营。铁路、公路、水路交通设施、能源设施的开发、技术咨询及技术转让；仓储服务（不含危险化学品）；从事成都铁路局万州港红溪沟码头铁路专用线运输服务[运输品类：铁矿石、钢材、煤、化肥、（集）、（危）]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故相关合同情况

1. 运输合同情况

2024年11月7日，芜湖潜水装备厂与伟达公司签订了《运输合同》，托运方为芜湖潜水装备厂，承运方为伟达公司，约定

由伟达公司承运某潜水系统（以下简称：潜水系统），运输方式为公路汽车运输（芜湖—万州、万州—芜湖），芜湖—万州路程（以下简称：去程）使用7辆车进行运输，万州—芜湖路程（以下简称：回程）使用8辆车进行运输，并在合同中约定了双方责任。双方约定“乙方要服从装货现场人员的指挥，配合甲方将设备安全地装上车，车上货物的铺垫和绑扎由乙方负责。”芜湖潜水装备厂指定查某某作为现场代表，伟达公司指定副经理李某乙某作为现场负责人，负责本次运输业务。

2. 吊装合同情况

2024年11月，芜湖潜水装备厂与高超公司签订了《某潜水系统码头吊装合同》，约定由芜湖潜水装备厂负责将设备运至码头，高超公司提供500吨、200吨吊车协助芜湖潜水装备厂完成设备卸车、起吊装船、调试期间吊装、由船舶起吊至码头等内容，合同价款47万元。因高超公司无500吨吊车，其法定代表人廖某某与巨方公司总经理罗某某达成口头协议，租用巨方公司的500吨吊车及吊车驾驶员许某某、司索指挥人员吴某某，费用为3万元/次，租赁期间吊车及相关人员均由高超公司负责管理。

3. 泊位及吊装作业场地情况

芜湖潜水装备厂通过长江万州航道处联系万州港务公司，由万州港务公司提供江南沱口集装箱作业区的进出港泊位及装卸作业区，设备吊装及运输由芜湖潜水装备厂自行负责，双方未签订合同，万州港务公司未向芜湖潜水装备厂收取费用。

4. 运输驾驶员合同情况

2024 年 11 月 7 日，伟达公司与芜湖潜水装备厂签订《运输合同》后，总经理季某某通过微信将相关运输业务发给临时聘用驾驶员（以下简称：临聘驾驶员）李某丙，并达成口头协议，约定由李某丙联系临聘驾驶员进行运输，伟达公司按车结算运费后由李某丙代发给其他临聘驾驶员。李某丙联系了 7 名临聘驾驶员（含李某丙）负责去程运输，因回程时增加两个集装箱需要运输，李某丙通过李某丁（去程临聘驾驶员之一，与李某丙系兄弟关系）联系到李某甲（与李某丁系朋友关系），增加其作为回程运输的临聘驾驶员。伟达公司未与从事本次运输的临聘驾驶员签订书面合同，也未与临聘驾驶员所属运输公司签订合同。

5. 事故车辆合同情况

依据众加公司提供的安全管理资料及王某的调查询问笔录，李某甲与众加公司系挂靠关系，李某甲出资购买皖 N40136 号重型半挂牵引车、皖 N1069 超号重型低平板半挂车，将车辆登记在众加公司名下，车辆的经营由李某甲自行负责。

（三）事故发生经过

1. 作业前的组织情况

11 月 27 日晚，廖某某通知许某某、吴某某将吊装作业设备及配重运至江南沱口作业区并进行安装。11 月 28 日 8 时许，李某乙组织承运临聘驾驶员李某甲、李某丙等人驾车驶入江南沱口作业区等待装货。

2. 作业过程分工情况

运输货物船只到港之后，由许某某负责吊装，吴某某负责司索指挥，伟达公司现场负责人李某乙负责临聘驾驶员协调，临聘驾驶员负责指定装货位置及货物捆扎，芜湖潜水装备厂辅助人员及廖某某聘请的两名辅助人员负责吊物脱钩，芜湖潜水装备厂现场代表查某某负责监督潜水系统吊装顺序。上述单位作业期间，万州港务公司江南沱口集装箱作业区现场队长杨某某对现场作业人员进行了口头安全教育及安全提醒，在作业期间对现场进行了巡查。吊装作业完成后，查某某、李某乙及其他作业人员相继离开作业现场。

3. 事故发生经过（因内容涉密，已作脱密处理）

监控时间（监控视频显示时间与实际时间存在实时差异，无法确定准确的北京时间）14 时 57 分 26 秒，装置从船上起吊，15 时 00 分 57 秒，该装置完成脱钩，竖向放置在重型低平板半挂车前侧。15 时 33 分许，李某甲驾驶皖 N40136 号重型自卸货车（以下简称：自卸货车）拖挂皖 N1069 超号重型低平板半挂车（以下简称：半挂车）离开吊装作业区，未用捆扎带对装置进行固定。

15 时 53 分 52 秒，李某甲将车辆停放至江南沱口集装箱作业区靠近大门的一处平地。54 分 03 秒至 59 分 02 秒，李某甲下车加固半挂车后侧装载的其他散装货物。李某甲于 15 时 59 分 11 秒、15 时 59 分 50 秒、16 时 00 分 01 秒分别从副驾驶一侧的半挂车下部取出三根扎带并抛挂在货物上。随后李某甲持续在半挂

车处捆扎固定装置。16 时 09 分 47 秒至 16 时 15 分 21 秒，李某甲继续进行装置捆扎固定作业，中途有两名作业人员在副驾驶一侧围观(依据刘某某、陈某甲调查询问笔录，围观人员为该 2 人)。16 时 15 分 22 秒，装置滚落砸中在驾驶室一侧的李某甲。

（四）事故现场情况

1. 事故部位及现场管理情况

事故现场位于重庆市万州区江南沱口集装箱作业区内，依据刘某某、陈某甲调查询问笔录，事发时现场无管理人员。

2. 事故现场勘验情况

因内容涉密，已作脱密处理。

（五）人员伤亡情况

李某甲，男，汉族，公民身份号码：342**********8519，住址：安徽省六安市，系伟达公司临聘驾驶员，在本次事故中死亡。

（六）车辆及驾驶人情况

1. 车辆情况

皖 N40136 号重型半挂牵引车，所有人：六安市众加物流有限公司；住址：安徽省六安市顺河镇；使用性质：货运；品牌型号：陕汽牌 SX4250XC4Q2；车辆识别代号：LZG**********5734；发动机号码：31*******14；检验有效期至 2025 年 4 月。道路运输经营许可证号：341503209432，经营范围：大型物件运输。

皖N1069超号重型低平板半挂车，所有人：六安市众加物流有限公司；品牌型号：万丰牌WWX9600TDP；车辆识别代号：LA9**********S568。

2. 驾驶人情况

李某甲，男，汉族，公民身份号码：342**********8519，住址：安徽省六安市，机动车驾驶证档案编号：342**********8519，准驾车型：A2，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，初次领证日期：2002年7月3日，有效期限：2020年5月7日至2026年5月6日。

（七）相关单位安全管理情况

1. 伟达公司

（1）安全管理机构设置情况

伟达公司法定代表人余某某将公司业务及日常管理全权委托给总经理季某某负责。伟达公司未设置安全科，任命孙某某为安全负责人，范某某、陈某乙为安全员。

（2）安全管理制度建立情况

建立了包含《安全生产责任追究制度》《安全生产监督检查制度》《安全生产例会制度》《车辆、设施、设备安全管理制度》《安全生产教育培训制度》《车辆安全检查制度》等内容的《安全管理制度汇编》。

（3）员工教育培训情况

依据伟达公司提供的安全管理资料及现场负责人李某乙调查

询问笔录，2024 年 11 月 10 日，伟达公司召开现场安全会，对去程运输的临聘驾驶员开展了安全教育培训并做书面记录（仅有临聘驾驶员李某丙签字）。伟达公司未对李某甲等其他临聘驾驶员就本次承运业务安全教育培训，未对本次承运货物的绑扎提出特殊要求并进行安全技术交底。

2. 众加公司

（1）安全管理机构设置情况

众加公司法定代表人将公司业务及日常安全管理全权委托给业务经理王某负责。众加公司设置了安全科及安全生产领导小组，由法定代表人韩某某担任组长，业务经理王某及安全员赵某某担任成员。

（2）安全管理制度建立情况

建立了《全员安全生产责任制》《安全生产目标考核与奖惩制度》《安全生产教育培训制度》《安全生产隐患排查治理制度》等安全生产管理制度。

（3）员工教育培训情况

依据众加公司提供的安全管理资料及业务经理王某调查询问笔录，众加公司于 2024 年 2 月 1 日对李某甲进行了岗前安全教育培训，并通过网络平台对李某甲进行日常安全教育培训。在众加公司提供的《2024 年度道路普通货运驾驶员安全教育培训计划》中，第八[1]、九[2]期对货物运输及装载固定要求进行了教育培

[1] 《2024 年度道路普通货运驾驶员安全教育培训计划》第八期：培训内容：模块二道路普通货物安全运输：1.货物固定知识。培训要求：2.熟知货车运输货物的固定知识。车辆爆胎的应急驾驶操作措施。

训。2024 年 1 至 11 月，李某甲均按时完成网络学习。

3. 芜湖潜水装备厂

芜湖潜水装备厂与伟达公司签订了《运输合同》，合同中约定了双方的责任及义务，11 月 10 日，芜湖潜水装备厂组织伟达公司作业人员就安全管理制度、作业现场规定、现场风险管理及安全注意事项进行培训。芜湖潜水装备厂与高超公司签订了《某潜水系统码头吊装合同》，约定了双方责任、义务及安全管理责任，并审核了高超公司提供的吊装方案、吊装作业人员证件，督促高超公司在某潜水系统借道吊装协调会上开展吊装方案安全技术交底。

4. 万州港务公司

一是进行安全说明交底，2024 年 11 月 13 日，万州港务公司参与了长江航道处组织的某潜水系统借道吊装协调会，明确由芜湖潜水装备厂安排设备吊装及转运事宜，万州港务公司江南沱口集装箱作业区仅提供场地，并就借用场地及人员、车辆入场安全进行了说明。二是开展作业现场巡查，2024 年 11 月 28 日上午，万州港务公司江南沱口集装箱作业区在起吊区域外围设置警戒线，禁止无关人员进入该场所。现场队长杨某某对现场作业人员、指挥人员、转运人员进行安全风险告知后由芜湖潜水装备厂组织作业，作业期间，安排安全巡视员到作业现场巡查。三是制止违规作业行为，11 月 28 日 16 时许，中控室人员发现装货车辆滞留

[2] 《2024 年度道路普通货运驾驶员安全教育培训计划》第九期：培训内容：模块二道路普通货物安全运输：货物装载知识。培训要求：2.熟知货物装载操作要求。

禁停道路后通知现场队长杨某某进行制止。四是开展应急处置，事故发生后杨某某立即向江南沱口集装箱作业区领导及公司安全部报告事故情况，并对伤者进行救助，万州港务公司协助将伤者送医后立即向万州区港航海事事务中心报告事故情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，伟达公司临聘驾驶员李某丙电话向伟达公司现场负责人李某乙电话报告事故情况，李某乙电话向芜湖潜水装备厂现场代表查某某电话报告事故情况。万州港务公司江南沱口集装箱作业区现场队长杨某某到达事故现场后向万州港务公司江南沱口集装箱作业区相关管理人员进行报告，万州港务公司向区交通运输委员会、区应急管理局进行报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，伟达公司临聘驾驶员陈某甲拨打了“120”，将李某甲送往重庆大学附属三峡医院进行救治。万州港务公司、重庆市万州区交通运输委员会、重庆市万州区应急管理局等部门接报告后第一时间赶到事故现场开展应急救援处置。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

2024 年 11 月 28 日，重庆大学附属三峡医院对李某甲进行抢救，李某甲于当日因抢救无效死亡。重庆大学附属三峡医院诊断其为：1.骨盆骨折；2.右侧髂内动脉出血；3.失血性休克；4.急性

失血性贫血；5.呼吸衰竭；6.低蛋白血症；7.肾损伤；8.尿道损伤？；9.血尿；10.创伤性会阴血肿；11.高乳酸血症；12.电解质代谢紊乱。

2. 善后处置情况

李某甲死亡后，伟达公司向李某甲家属支付了10万元善后费用，其余赔偿事宜正有序处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，相关部门反应迅速、响应及时。经评估，本次事故信息报送及时，应急处置得当。

三、事故原因分析（因内容涉密，已作脱密处理）

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，区应急管理局于2024年11月28日委托重庆市万州司法鉴定所对李某甲死亡原因进行鉴定，委托重庆市鑫道司法鉴定中心对事故发生原因进行鉴定。

重庆市万州司法鉴定所于2025年1月6日出具了《重庆市万州司法鉴定所司法鉴定意见书》（万司鉴[2024]法医鉴字第394号），鉴定意见：李某甲死亡原因系被重物挤压，造成骨盆多发骨折，腹膜后血肿，右侧髂内动脉破裂致失血性休克死亡。

重庆市鑫道司法鉴定中心于2024年12月25日出具了《重庆市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫痕迹物证综合鉴字〔2024〕第1084号），鉴定意见：伟达公司作业人员李某甲在

捆绑加固皖N1069超（重型低平板挂车）车载货物过程中，由于货物加固作业不规范，致货物在不稳定状态下发生滚落与作业人员李某甲接触，造成事故。

（二）直接原因

1. 依据万州港务公司提供的现场监控视频，李某甲驾驶皖N1069超号重型低平板挂车驶离吊装作业区时，未对车载货物进行绑扎，货物处于不稳定状态。

2. 依据《重庆市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫痕迹物证综合鉴字〔2024〕第1084号）分析说明，（1）皖N1069超号重型低平板挂车左侧面见绿色漆膜脱层印痕，符合装置在滑落地面过程中形成。（2）李某甲捆绑加固作业不规范，一是固定点位不足，未控制适当绑扎力度；二是没有考虑货物的种类、形状、重量等因素选择合适捆扎方法。

综上所述，伟达公司临聘驾驶员李某甲在驶离吊装作业区时未对货物进行绑扎，后续作业时未合理选择固定点位、固定方法进行绑扎，被处于不稳定状态的货物滚落砸中致其死亡，是本次事故的直接原因。

（三）间接原因

1. 未及时发现并排除生产安全事故隐患。根据伟达公司现场负责人李某乙调查询问笔录，李某甲驾驶的车辆在未驶离吊装作业区且货物未进行绑扎的状态下，李某乙已离开作业现场。伟达公司现场负责人李某乙管理缺位，导致未及时发现并排除作业现

场存在的生产安全事故隐患，以致临聘驾驶员李某甲违规在未对货物进行绑扎的情况下驶离吊装作业区，导致本次事故发生。

2. 未采取有效措施教育和督促临聘驾驶员执行安全操作规程。一是查阅伟达公司安全管理资料，该公司于2024年11月10日，召开现场安全会教育本次运输参与人员遵守操作规程[3]，但临聘驾驶员中仅有李某丙参加本次现场安全会，其余临聘驾驶员均未参加；二是现场作业时，公司未对临聘驾驶员的捆扎情况进行检查，不能及时纠正临聘驾驶员李某甲的违规作业行为。伟达公司未采取有效措施教育和督促作业人员执行安全操作规程，以致临聘驾驶员李某甲违规在货物未绑扎的情况下驶离吊装作业区，并自行进行绑扎作业，导致本次事故发生。

3. 未建立健全全员安全生产责任制。查阅伟达公司管理台账，该公司仅制定了总经理、副总经理安全职责及驾驶员岗位职责，未根据承运业务特点制定现场负责人安全生产职责，也未与临聘驾驶员明确安全生产职责，不能形成层级分明的安全管理体系，致使本次运输任务参与人员分工不明、安全管理职责不清，现场负责人无法开展有效的安全管理，临聘驾驶员违规作业，导致本次事故发生。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）伟达公司作为事故单位，未采取有效措施教育和督促临聘驾驶员执行安全操作规程；未建立健全全员安全生产责任制。

[3]《关于某潜水系统芜湖至万州集装箱码头现场安全会议纪要》5内容（1）：本次设备货物价值较昂贵，大家应引起高度重视，在吊装、装车、运输过程中严格遵守操作规程，人人做到安全生产。

（二）伟达公司主要负责人季某某未建立健全本单位全员安全生产责任制；未采取有效措施保证从业人员严格执行安全操作规程。

（三）伟达公司现场负责人李某乙管理缺位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

（四）伟达公司临聘驾驶员李某甲在货物未绑扎的情况下驶离吊装作业区，后续绑扎作业时未合理选择固定点位、固定方法。

五、有关单位的安全管理（监管）情况

（一）芜湖市交通运输局

芜湖市交通运输局履职情况如下：一是进行企业安全监管能力培训，2023 年 12 月 5 日举办室内道路普通货运企业负责人安全生产管理能力提升培训班，2024 年 5 月 23 日举办第五期芜湖市主城区道路普通货运企业负责人安全生产管理能力提升轮训班，通过专家授课、案例分享等方式提高企业安全生产意识和管理能力。伟达公司均参会并签到。二是开展企业安全宣传，通过企业微信群、公众号等线上渠道加强安全提示提醒，定期发布行业政策、事故及恶劣天气警示信息等内容，督促企业提高认识，落实安全生产主体责任。三是帮助企业自查自纠，开展春运节前企业安全自查工作，通过线下培训和线上培训相结合的方式对辖区企业开展隐患排查整治专项行动，解读行动方案和《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，并于 2025 年 1 月 6 日至 15 日组织企业开展自查工作，督促企业

加大隐患排查和整改力度，及时消除安全风险。四是开展经营资质考核和入企检查，对伟达公司开展年度质量信誉考核工作，评定质量信誉等级，建立质量信誉考核档案；根据芜湖市交通运输局制定的《关于加强交通运输行业安全生产分类分级管理的通知》要求，将伟达公司列为一般监管企业，通过“双随机一公开”方式进行检查，2024 年该企业未被纳入抽检名单。

（二）重庆市万州区交通运输委员会

重庆市万州区交通运输委员会履职情况如下：一是强化水上交通安全工作统筹。水安专委会同区级其他部门全年召开联席会议 4 次，拟定了《水上交通安全整治三年行动方案》，2024 年 8 月底至 9 月初，与海事、航道、公安等部门开展联合检查；将水运企业、港口码头企业和管理单位纳入交通安全集中培训名单，促进有关单位提升安全管理水平。二是强化水上交通企业安全管理，压实企业主体责任。重庆市万州区港航事务中心拟定了《中心领导干部安全生产事务性职责清单》《全区水上交通行业年度安全工作清单任务分解表》，组织各港航企业、涉水镇乡（街道）和客渡船船主召开 15 次各类安全会议，对“七节两会”“水上交通治本攻坚三年行动”等工作进行了部署，督促相关主体履行安全生产主体责任和属地管理责任，确保重庆市万州区水上交通安全生产形势平稳。三是强化违法行为打击。开展水上交通安全生产治本攻坚三年行动、重大事故隐患排查治理等专项整治行动，2024 年中心主要领导检查指导 21 次（江南沱口作业区 1 次），各分管

领导检查指导83次，重庆市万州区港航事务中心检查指导186次，开展集装箱、货运码头源头企业约谈3次，检查港口客运码头16家、普货码头26家、危险品码头48家、航运企业76家、危险品企业4家，发现并整改问题95个，企业自查整改问题336个，立案8起，罚款21.5万元。组织水上交通运输安全联合执法检查，对长江万州水域、水运企业、地方通航水域进行检查，累计检查码头8家、水库2座、货船1艘、客渡船5艘、自用船舶13艘、砂石船舶8艘，立案21件，罚款2.51万元。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

李某甲，男，群众，公民身份号码：342**********8519，于2024年11月担任伟达公司临聘驾驶员。作为伟达公司临聘驾驶员，李某甲在货物未绑扎的情况下驶离吊装作业区，后续绑扎作业时未合理选择固定点位、固定方法，被处于不稳定状态的货物滚落砸中致其死亡，在本次事故中负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]之规定，涉嫌重大责任事故罪，但鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究刑事责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

伟达公司未切实落实安全生产主体责任：未采取有效措施教育和督促临聘驾驶员执行安全操作规程；未建立健全全员安全生

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

产责任制，在本次事故中负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款[5]，第四十四条第一款[6]之规定，建议重庆市万州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[8]和《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10[9]之规定，给予伟达公司罚款人民币 51 万元（伍拾壹万元）的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 季必发，男，中共党员，公民身份号码：340**********0373，于 2012 年 11 月担任伟达公司总经理，负责伟达公司全面工作。作为公司主要负责人，未建立健全本单位全员安全生产责任制；未采取有效措施保证从业人员严格执行安全操作规程。在本次事故中负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）项[10]之规定，建议重庆市

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》）

[9]《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10：

序号	法定依据	处罚依据	适用条件			裁量阶次	单位处罚（万元）	主要负责人处罚	其他负责人和安全生产管理人员处罚
			死亡人数（人）	重伤人数（人）	直接经济损失（万元）				
10		年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑	1	0	不满300		50-55	上年收入40%	暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入23%-27%

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

万州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定，给予季必发处上一年年收入（季必发2023年年度收入为9.348万元）40%的罚款的行政处罚，罚款人民币3.7392万元（叁万柒仟叁佰玖拾贰元）。

2. 李道江，男，中共党员，公民身份号码：340**********1712，于2023年12月担任伟达公司副经理，2024年11月担任伟达公司现场负责人，负责本次承运业务。作为现场负责人管理缺位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，在本次事故中负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[12]之规定，建议重庆市万州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]和《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节9.1.10的规定，给予李道江处上一年年收入（李道江2023年年度收入为8.358万元）25%的罚款的行政处罚，罚款人民币2.0895万元（贰万零捌佰玖拾伍元）。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》

（一）伟达公司

应深刻汲取本次事故的教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任。一是厘清安全管理责任边界，强化现场安全隐患排查，针对多个生产经营单位共同作业情况需明确约定各自的安全管理责任，采取有力有效措施对本单位作业人员及作业现场开展安全隐患排查，及时发现并消除作业现场的生产安全事故隐患。二是制定装卸货操作规程，根据本单位所涉运输作业环节、特点，制定装卸货安全操作规程和应急处置措施，并向作业人员进行培训交底，确保作业人员应会尽会。三是针对临时聘用作业人员开展安全生产教育培训，组织临时聘用作业人员学习本单位安全生产规章制度、安全操作规程，确保临时聘用作业人员掌握相应的安全生产知识和技能，服从本单位的安全管理。

（二）芜湖潜水装备厂

要加强对交叉作业单位的统一协调管理。一是明确各单位安全管理责任边界，督促各单位履行安全生产管理职责和采取必要的安全措施，确保作业现场安全责任分解到人、安全措施落实到位；二是要加强作业现场统一管理协调，指派专人对作业现场安全措施落实情况进行监督，督促交叉作业单位认真开展现场安全隐患排查，及时消除作业现场的生产安全事故隐患，防止此类事故再次发生。

（三）万州港务公司

要强化对外来单位作业的统一协调管理，与外来作业单位签

订安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理责任并指定专人对生产作业区域进行管理。要完善入场安全告知制度，及时组织外来单位作业人员开展入场安全告知，签订书面安全告知书，确保外来单位作业人员知晓、掌握作业区内的安全注意事项，服从作业区安全管理人员的管理。

（四）重庆市万州区交通运输委员会

要深刻吸取事故教训，举一反三，分析安全监管短板，聚焦交叉作业、装卸货作业常见多发事故隐患，强化部门监管履职。要针对此次事故情况在行业领域监管企业内开展一次警示教育，切实提高行业领域内有关单位的安全生产意识、管理水平。要督促各港口加强监管和统一协调管理，严格开展现场安全隐患排查，及时消除生产安全事故隐患，提升安全管理水平。

（五）芜湖市交通运输局

要深刻吸取事故教训，举一反三，分析安全监管短板，聚焦交叉作业、装卸货作业常见多发事故隐患，强化部门监管履职。要针对此次事故情况在行业领域监管企业内开展一次警示教育，对事故相关单位进行通报批评，切实提高行业领域内有关单位的安全生产意识、管理水平。要针对本次事故暴露的临时聘用从业人员管理不到位的问题督促货运企业加强源头管理，围绕“人、车、行”三个方面严格考核驾驶员执行安全操作规程情况，提升安全管理水平。